

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO III

Nesta aula serão analisados os parágrafos §§ 1º e 2º do art. 155, em relação à temática que envolve o crime de furto.

Art. 155, § 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

O primeiro parágrafo do art. 155 aborda o furto durante o repouso noturno, que é um agravante no aumento de pena. Esse tipo de furto é caracterizado por:

- Também chamado de **furto noturno ou furto circunstanciado**.
- Natureza jurídica – **causa de aumento de pena**.

ATENÇÃO

É imprescindível que haja a diferenciação entre o aumento de pena e qualificadora de pena, uma vez que esta é prevista na lei, de forma expressa, quanto ao patamar mínimo e máximo de determinado crime. **O furto durante o repouso noturno é uma causa de aumento de pena ao crime de furto.**

Ex.: a pena de crime de furto simples é de 1 a 4 anos de reclusão, se houver uma causa de aumento de pena, o crime de furto noturno passa a ter a pena mínima de 1 ano e 4 meses a 4 anos e 1/3. Além disso, nessa modalidade, não há a suspensão condicional do processo, já que a pena mínima é de 1 ano e 4 meses, tampouco ocorrerá a arbitração de fiança por parte de delegado de polícia, posto que a pena máxima é superior a 4 anos.

ATENÇÃO

É de suma importância frisar que o crime de furto tem um aumento de pena de 1/3, tendo em vista que é muito incidente em provas de concurso.

ANOTAÇÕES

FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO



Para que seja aplicada a pena agravante desse tipo de furto, é necessário que seja levado em consideração o momento em que o agente dorme e se levanta.

O furto noturno ocorre em ocasião de descanso, portanto, é um momento de pouca vigi-
lância da coisa (objeto), mas esse tipo de crime pode variar de acordo com a região e os cos-
tumes locais.

Ex.: em cidades interioranas, a população costuma dormir e acordar mais cedo, dessa
forma, o juiz terá que levar em consideração essa circunstância no julgado.

ATENÇÃO

O período da noite não é o principal pressuposto do furto noturno, e sim o horário comum de
descanso, baseado nos costumes locais.

Destarte, ressaltem-se as premissas que definem o repouso noturno:

Repouso Noturno

- 1) Intervalo entre o momento que a pessoa se deita e se levanta;
- 2) Variável de acordo com os costumes locais;
- 3) Não pode ocorrer durante o dia.



Ex.: imagine-se uma pessoa que trabalha de plantão e, devido a sua rotina, durma durante
o dia e trabalhe à noite. Nesse caso, caso ocorra um furto em sua casa, enquanto dorme (dia),
não incidirá ao meliante a pena de furto noturno, porque não são levadas em consideração as
circunstâncias específicas do sujeito passivo, e sim dos costumes locais.

ATENÇÃO

- 1) O furto noturno aplica-se a estabelecimentos comerciais?
- 2) O furto noturno aplica-se a recintos abertos, como, por exemplo, veículo furtado em via
pública?

ANOTAÇÕES

O furto noturno não ocorre somente em residências. Esse agravante é necessário, porquanto o período de descanso é um momento de pouca vigilância. Portanto, seja em lugar aberto ou fechado, residência, ou comércio, ele pode ocorrer com a denominação de pena por furto noturno.

Observe abaixo precedentes jurisprudenciais que tratam da aplicação da causa de aumento de pena por furto noturno:

Jurisprudência

A causa de aumento do repouso noturno é aplicável no crime de furto, tanto na modalidade simples quanto na qualificada. Precedentes. (AgRg no Resp 1846782/DF, julgado em 17/12/2019)

Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do **art. 155, § 1º, do CP**, é aplicável tanto para o **furto simples** como para o **qualificado e independente de o local do fato encontrar-se habitado ou não** durante a execução do crime. Precedentes. (AgRg no Resp 1726761/SC, julgado em 19/11/2019)

Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no **§ 1º** do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra **durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade** para as residências, lojas e veículos, de modo que, **igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública**" (Resp 1738084/RS, julgado em 02/08/2018)

FURTO PRIVILEGIADO

O furto privilegiado, diferentemente do anterior, é uma categorização de furto que ameniza a pena aplicada ao infrator. Observe-se:

Art. 155, CP, § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz **pode** substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Requisitos

Com o intuito de ser considerado furto privilegiado, alguns requisitos devem ser examinados, quais sejam:

ANOTAÇÕES

- **Primário:** agente que não é reincidente

ATENÇÃO

O conceito de reincidência, art. 63 do CP, deve ser analisado com cuidado, haja vista que o agente somente poderá ser considerado reincidente quando pratica um crime após ser **condenado por sentença transitada em julgado anterior**.

As passagens policiais não configuram reincidência.

- **Coisa de pequeno valor:** a jurisprudência entende que é considerada coisa de pequeno valor aquela que não excede um salário mínimo.

Consequências

No crime de furto considerado “privilegiado”, o juiz, conforme prescrição da lei, aplicará as seguintes penas:

- **Substituição (cumulável)**

Ex.: substituição da pena de reclusão pela pena de detenção, em decorrência de furto privilegiado.

- **Diminuição** de pena de um a dois terços (**cumulável**)

Ex.: redução de uma pena de 18 meses para 12 meses, devido ao caso de furto privilegiado.

Obs.: por serem penas cumuláveis, o juiz pode aplicá-las juntas.

- Aplicação única da pena de **multa** (aplicação isolada)

Ex.: substituição de pena de reclusão pela aplicação de multa.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

1) Agente com várias passagens na polícia pode ser beneficiado pelo privilégio do furto?

Sim, uma vez que as passagens não configuram reincidência.

2) O sujeito ativo do crime tem direito subjetivo aos benefícios do furto privilegiado?

Sim. Apesar do termo “pode”, o juiz deve fazer incidir ao menos 1 das consequências benéficas do furto privilegiado.

FURTO PRIVILEGIADO E FURTO NOTURNO

ATENÇÃO

É possível combinar o furto privilegiado e o furto noturno (aumento de pena de 1/3)?

Sim, é totalmente possível que seja reconhecido o furto privilegiado, ainda que praticado durante o repouso noturno.

O juiz deverá aplicar a causa de aumento de pena (1/3) do furto noturno e, posteriormente, aplicar ao menos 1 dos benefícios do furto privilegiado.

Ex.: suponha-se que um agente primário tenha furtado uma coisa de pequeno valor, mas o crime foi praticado durante o repouso noturno. No furto privilegiado há três consequências, e o furto noturno incide o aumento de pena em 1/3. Diante disso, seria possível que o juiz estabelecesse a pena mínima de um ano de reclusão (mínima para furto privilegiado) com acréscimo de 1/3, devido ao agravante de furto noturno, aliás, também poderia ocorrer a substituição da pena de reclusão pela pena de detenção, de forma a exercer, novamente, os privilégios do furto privilegiado.

ATENÇÃO

O furto privilegiado não é o mesmo que “princípio da insignificância”, pois este exige outros requisitos. Veja-se:

	Furto Privilegiado	Princípio da insignificância
Limite de valor da <i>res furtiva</i>	Até 1 salário mínimo e desde que o agente seja primário.	Em regra, até 10% do salário mínimo (HC 396785/SC, julgado em 20/06/2017).
Observação	Pode ser aplicado a furto de objeto com valor inferior a 10% do salário mínimo, quando o princípio da insignificância se mostrar inaplicável ao caso concreto.	Entretanto, o valor da coisa é apenas um dos requisitos do princípio da insignificância. O juiz deve analisar se, no caso concreto, os demais requisitos objetivos não forem preenchidos.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
